

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1688/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสันติธรรม แสนสวัสดิ์

จำเลย

นายสันติธรรม แสนสวัสดิ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้ยื่น
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้
แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจและผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกับจำเลย จึงเห็นควร
ปรานีกำหนดโทษให้น้อยลงกว่ากรณีทั่วไปให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 100,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุ

สมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>